

ДОГОВОР № 143/25

г. Москва

«29» апреля 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ДНК-Технология», именуемое далее «Продавец», в лице генерального директора Колина Владимира Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Индивидуальный Предприниматель Дегтярев Геннадий Федорович, именуемый далее «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В течение срока действия настоящего Договора Продавец обязуется поставлять по заказу Покупателя со склада в г. Москве оборудование для биологических исследований, (далее – «Товар»), а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар на условиях настоящего Договора.

Наименование, количество, стоимость Товара указываются в Счете № 5446 от 29 апреля 2025 года и Спецификации (Приложение №1) к настоящему Договору, являющейся неотъемлемой его частью.

1.2. Доставка Товара осуществляется по согласованию Сторон путем самовывоза Товара со склада Продавца. Самовывоз Товара осуществляется Покупателем не позднее 5 календарных дней со дня уведомления Покупателя о готовности Товара.

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ.

2.1. Поставка Товара осуществляется не позднее 30 (Тридцати) календарных дней (если иное не согласовано Сторонами) со дня поступления на расчетный счет Продавца суммы, указанной в разделе 4 настоящего Договора.

По согласованию Сторон Продавец вправе поставить Товар досрочно.

2.2. В случае самовывоза Товара, датой поставки и перехода права собственности считается дата фактической передачи Товара Покупателю на складе Продавца и подписания товарной накладной. В случае доставки Товара транспортной компанией, датой поставки и перехода права собственности считается дата фактической передачи Товара Покупателю, указанная в транспортных документах и товарной накладной. В случае если в транспортных документах и товарной накладной будут установлены расхождения по дате фактического принятия Товара, датой фактической передачи Товара будет считаться дата получения Товара, указанная в транспортных документах.

До момента перехода права собственности на Товар от Продавца к Покупателю, риск повреждения или случайной гибели Товара несет Продавец.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН**3.1. Продавец обязуется:**

3.1.1. Обеспечить поставку Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.2. Покупатель обязуется:

3.2.1. Своевременно совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара, поставляемого в соответствии с настоящим Договором.

3.2.2. Своевременно осуществить оплату Товара в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА

4.1. Оплата Товара по настоящему Договору производится в рублях, в безналичном порядке в соответствии со счетом.

4.2. Стоимость Товара составляет **2 170 800 (Два миллиона сто семьдесят тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, включая 20% НДС – 18 333,33 руб.**

Продавец



Покупатель _____

4.3. Оплата Товара производится в следующем порядке:

4.3.1. Оплата 100% стоимости Товара, указанной в счете, производится в течение 10 календарных дней с даты выставления счета.

4.4. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств, указанных в п.4.2. Договора на расчетный счет Продавца.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА. ПРИЕМКА ТОВАРА. ПРЕТЕНЗИИ.

5.1. Качество Товара должно соответствовать стандартам и условиям, установленным производителем Товара, а также законодательству Российской Федерации.

5.2. Гарантийный срок обслуживания Товара производства ООО "НПО ДНК-Технология" составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты продажи.

5.3. Приемка Товара по количеству, ассортименту, комплектности, целостности упаковки, товарному (внешнему) виду, а также его соответствие сопроводительным документам осуществляется в момент получения Товара Покупателем.

5.4. В случае несоответствия Товара по количеству, наименованию, комплектности, товарному (внешнему) виду условиям Договора, а также в случае обнаружения повреждения упаковки Товара Покупатель обязан не позднее 3 (Трех) рабочих дней направить Продавцу по факсу или по электронной почте, (а также оригинал по почте) акт с подробным указанием несоответствий Товара. В случае не направления такого акта в течение указанного срока, Товар считается поставленным надлежащим образом.

5.5. Претензии, связанные с недостатками Товара, Покупатель вправе предъявить Продавцу в следующие сроки:

- не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты поставки Товара – в отношении претензий, связанных с недостатками Товара, которые могут быть установлены при обычном способе приемки (в том числе претензии по количеству, ассортименту, комплектности, целостности упаковки, внешнему виду Товара);

5.6. Претензии о недостатках и/или недопоставке Товара предъявляются Покупателем по факсу или по электронной почте, (оригинал направляется по почте в трехдневный срок) в форме акта, в котором должна быть указана следующая информация:

- наименование и реквизиты Покупателя;
- ссылка на номер и дату товарной накладной;
- дата получения Товара;
- суть претензии (подробное описание недостатков Товара или услуг);
- требование Покупателя в соответствии с законодательством РФ и условиями настоящего договора;
- подпись уполномоченного лица, печать.

5.7. Покупатель обязуется обеспечить эксплуатацию, хранение Товара на условиях, установленных производителем в руководстве по эксплуатации (правилах пользования, инструкциях и т.п.).

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

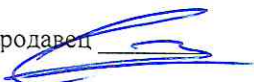
6.1. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения обязательств по настоящему Договору или в связи с ним, Стороны обязуются решать путем переговоров. Разрешение любых споров по настоящему Договору производится Сторонами с соблюдением предварительного претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии составляет 14 (четырнадцать) рабочих дней со дня ее получения.

6.2. Споры и разногласия, возникшие в процессе выполнения обязательств по настоящему Договору или в связи с ним, которые невозможно урегулировать путем переговоров, претензионного порядка, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

6.3. В случае нарушения сроков поставки Товара Покупатель вправе потребовать уплаты пени в размере 0,05% от стоимости не поставленного Товара за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости недопоставленного Товара.

6.4. Покупатель обязан использовать Товар в соответствии с инструкцией Товара.

Продавец



Покупатель _____

6.5. Продавец не отвечает за недостатки Товара в случаях если:

6.5.1. на упаковке существуют повреждения, вызванные внешними воздействиями, возникшими после поставки.

6.5.2. в процессе эксплуатации, перевозки, хранения будут допущены другие нарушения инструкции эксплуатации (правил пользования), установленные производителем.

6.5.3. Покупатель осуществил приемку Товара не в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.

6.5.4. недостатки Товара возникли после его поставки вследствие нарушения Покупателем правил пользования Товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

6.5.5. Покупатель не предъявил Продавцу претензию, связанную с недостатками Товара в сроки, установленные в разделе 5 настоящего Договора.

6.6. В случае поставки Товара, который не соответствует требованиям по качеству, Продавец обязуется заменить некачественный Товар.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы: война, пожары, забастовки, стихийные бедствия, эпидемии, акты государственных органов и т.д. Выполнение обязательств Сторон будет отложено на срок действия данных обстоятельств.

7.2. Сторона, лишенная возможности выполнять свои обязательства по настоящему Договору ввиду обстоятельств форс-мажор, должна в течение 5 (пяти) календарных дней письменно уведомить об этом другую Сторону. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении указанных обстоятельств лишает потерпевшую Сторону права ссылаться на них как на основание для неисполнения своих обязательств по настоящему Договору.

7.3. Факт возникновения и действия таких обстоятельств письменно подтверждается компетентным органом Российской Федерации.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более трех месяцев, каждая из Сторон будет иметь право отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору. В этом случае ни одна из Сторон не будет предъявлять претензии по поводу понесенных убытков.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания, указанной в правом верхнем углу первого листа настоящего Договора и действует до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств.

8.2. При заключении и исполнении настоящего Договора допускается передача информации и документов с помощью электронных средств связи. Документы, в том числе, настоящий Договор и Приложения к нему, счета, заказы, товарные накладные, акты, иные уведомления, переданные таким образом, имеют юридическую силу оригиналов. При этом каждая из Сторон обязуется направить оригиналы документов в адрес другой Стороны в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их подписания. Все сообщения, направленные Сторонами в рамках настоящего Договора и в связи с ним, исходящие с любых адресов Сторон, указанных в настоящем Договоре, на любые адреса Сторон, указанные в настоящем Договоре, признаются надлежащими. Стороны договорились, что до получения оригиналов Договора и иных документов, связанных с исполнением настоящего Договора, факсимильные и электронные копии (в т.ч. заказы, счета, товарная накладная, уведомления), подписанные уполномоченными лицами и заверенные печатями, допускаются в качестве письменных доказательств суде.

8.3. Вся переписка и все переговоры, ранее имевшие место между Сторонами, после заключения настоящего Договора, а также после подписания всех Приложений к нему, теряют силу.

Продавец



Покупатель _____

8.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать права по настоящему Договору третьему лицу без письменного согласия другой Стороны.

8.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору или любому из Приложений к нему имеют юридическую силу только, если они оформлены письменно и заверены печатью и подписью представителей Сторон.

8.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

8.7. В случае изменения юридического адреса и/или банковских реквизитов Стороны Договора обязаны в срок не более 5 (пяти) банковских дней с даты таких изменений письменно уведомить об этом друг друга. Сторона, нарушившая данное обязательство, несет риск неблагоприятных последствий таких нарушений.

8.9. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Продавец: ООО «ДНК-Технология»	Покупатель: Индивидуальный Предприниматель Дегтярев Геннадий Федорович
117587, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Чертаново Северное, Варшавское ш, дом № 125Ж, корпус 5 этаж 1, помещение 12 Тел.: (495) 640-17-71 Факс: (495) 640-17-71 Р/с 40702810438060147297 в Сбербанке России (ПАО) К/с 30101810400000000225 БИК 044525225 ИНН 7723537840 ОКВЭД 46.46 ОКПО 77463012 КПП 772601001 Адрес электронной почты: mail@dna-technology.ru	654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт. Строителей, д.40 кв. 26 Телефон: +7 (3843) 73-88-92 Р/с 40802810500430023684 в Филиал «Центральный» Банка ВТБ ПАО г. Москва К/с 30101810145250000411 БИК 044525411 ИНН 421705261350 ОГРНИП 317420500084654 ОКПО 0121895394 Адрес электронной почты: degtyarev.g.f@yandex.ru

Генеральный директор
ООО «ДНК-Технология»

(Колин В.В.)


Индивидуальный Предприниматель
Дегтярев Г. Ф.

М.П.

Продавец


Покупатель _____

Приложение №1
к Договору № 143/25 от «29» апреля 2025 г

Спецификация

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Ед.	Кол-во	Цена (руб.)	Сумма без скидки	Скидка	Ставка НДС	Сумма НДС (руб.)	Сумма (руб.)
1	O-DTPRIME4M1	Амплификатор детектирующий "ДТпрайм" по ТУ 9443-004-96301278-2010 в модификации 4М1	шт	1	2 576 000,00	2 576 000,00	20%	Без НДС		2 060 800,00
2	I-PC/03	Ноутбук адаптированный с предустановленным специализированным программным обеспечением	шт	1	110 000,00	110 000,00		20%	18 333,33	110 000,00

Итого сумма без скидки: 2 686 000,00

Итого: 2 170 800,00

В т.ч. НДС (20%): 18 333,33
В т.ч. НДС (Без НДС): -

Генеральный директор
ООО «ДНК-Технология»

Индивидуальный Предприниматель
Дегтярев Г. Ф.



М.П.

Продавец

Покупатель _____